

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2229/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมชาย วรารักษ์พงษ์

จำเลย

นายสมชาย วรารักษ์พงษ์ จำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 4 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกคดีหนึ่งโดยเรียกนายสมชาย วรารักษ์พงษ์ จำเลยในคดีนี้ว่าจำเลยที่ 4

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำเลยมีอายุระหว่าง 17 ถึง 19 ปีลดมาตราส่วนโทษให้ 1 ใน 3 ตาม มาตรา 76 ให้จำคุก 8 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 เดือนขอหาอื่นให้ยก

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการที่ 1 อันดับ 30)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 100,000 บาท (สำนวนธุรการที่ 2 อันดับ 2 แผ่นที่ 13,8 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 4 ยังไม่ได้ยื่นฎีกา ในชั้น
นี้จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 4 ยังไม่ได้ยื่นฎีกา ในชั้น
นี้จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(อัมพร เดชศิริ-เดชา สุวรรณโณ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>